Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 1

Økonomistyring · Etablering og oppstart av egen bedrift

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle opplysninger står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt tre og en halv time, og det er ment å deles opp: del A tar en halv time, del B er en kveld, del C en time. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — daglig leder, rådgivende konsulent, faglig ansvarlig eller saksbehandler hos en netteier — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er valget av form og alt som må registreres. Oppgave 2 er den eneste med regning: hva formen koster deg i kroner, og hvorfor tallene ikke kan sammenliknes rett fram. Oppgave 3 handler om revisjon, regnskap og bokføring — de tre pliktene folk blander sammen. Oppgave 4 handler om det ingen vil tenke på: hvordan bedriften skal avvikles, og hva du sitter igjen med hvis det går galt.

Regn med blyant og kalkulator først, og bruk regnearket «OK01_Etablering_og_oppstart_Regneark_Selskapsform_og_skatt.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne, den samme bedriften du møter i alle ti kapitlene i Økonomistyring for LØM-emnet. Prøv deg fram før du ser bakerst.

Tema: *Selskapsformer, ansvar, registrering, skatt og avvikling*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Hvem betaler gjelden?

Du er rådgivende konsulent. To eiere har halvparten hver i et DA. Etter konkursen mangler det 2 400 000 kroner. Hva skylder hver av dem? Hva hadde svaret vært i et AS?

Svar: I et DA svarer hver for sin andel. 2 400 000 ganger 0,5 er 1 200 000 kroner på hver. I et AS skylder de ingenting. De har tapt aksjekapitalen, og der stopper det. Unntaket er hvis de har stilt personlig kausjon for et lån.

Start 2 — Skatten

Du er rådgivende konsulent. En bedrift har 900 000 kroner i overskudd. Hva blir skatten med 34 prosent i et enkeltpersonforetak og med 22 prosent i et AS? Hvor havner pengene?

Svar: 900 000 ganger 0,34 er 306 000 kroner i skatt. Eieren sitter igjen med 594 000. 900 000 ganger 0,22 er 198 000 kroner i skatt. Da blir 702 000 igjen i selskapet. Men de pengene er selskapets. Tar eieren dem ut, kommer det mer skatt.

Start 3 — Revisor

Du er daglig leder. Bedriften har 22,4 millioner kroner i driftsinntekter, 18 årsverk og 10,18 millioner kroner i eiendeler. Må den ha revisor?

Svar: Ja. Grensene er 7 millioner i driftsinntekter, 27 millioner i eiendeler og 10 årsverk. Driftsinntektene og årsverkene er over grensen. Eiendelene er under, men én grense er nok.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de tre tar en halv time til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på del B. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Fire bedrifter — hvilken form, og hvorfor? *(fra økta · 10 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent, og fire kunder ringer samme uke. I timen tok vi dette som ett minutt alene og tre minutter i par. Her gjør du det alene, uten kalkulator og uten å slå opp.

1 En tømrerbedrift. To eiere, ti ansatte.
2 En byggevareforretning. Omsetning på en halv milliard kroner.
3 Et mekanisk verksted. Én eier, fire ansatte.
4 Et rådgivende ingeniørfirma. Selger timer, eier lite utstyr.

Hvilken selskapsform er naturlig for hver av de fire, og hvorfor? Én begrunnelse per bedrift er nok. Still deg selv ett spørsmål for hver: hva skjer med eieren personlig hvis denne bedriften ryker?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 1.1 til 1.3 og Tabell 1.1. Sammendraget til kapittel 1 går dypere i «De tre formene og hva som skiller dem».
Fra økta: de fire bedriftene står ikke på et eget lysbilde i presentasjonene til kapittel 1. Bokas tabell 1.1, som sammenlikner formene, står i økt 3, lysbilde 13.
I regnearket: arket «Ansvar». Sett den udekkede gjelden i B5 og eierandelen i B6, og les av hva hver form koster eieren i radene 11 til 15.

Vanlig felle: Å svare med bokstavene og ingen begrunnelse. «AS» er ikke et svar på en vurderingsoppgave. På eksamen ligger poengene i begrunnelsen, og den skal handle om denne bedriften: har den ansatte, har den gjeld, og hva kan gå galt?

Oppgave A2 — Konkursen: hvem sitter igjen med regningen? *(fra økta · 10 minutter · saksbehandler)*

Du er saksbehandler i banken, som var kreditor i boet, og skal svare en tidligere eier som ringer dagen etter at boet er avsluttet. I timen var dette tre minutter i par.

En installasjonsbedrift har gått konkurs. Etter bobehandlingen står det igjen 2 400 000 kroner i udekket gjeld til grossisten og til det offentlige. Bedriften hadde to eiere med 50 % hver.

A Hva skylder eieren dagen etter, hvis bedriften var et enkeltpersonforetak?
B Hva skylder hver av de to, hvis den var et ANS? Og hvis den var et DA?
C Hva skylder aksjonærene, hvis den var et AS?

Og det viktigste tilleggsspørsmålet: hva om banken krevde personlig kausjon av eierne for et lån på 800 000 kroner?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 1.3 og avsnittet om konkurs. De fem måtene å avvikle på står i avsnittet om avvikling. Sammendraget til kapittel 1 går dypere i «Ansvaret: den forskjellen som betyr noe».
Fra økta: økt 1, lysbilde 12 («Hva tror dere?» om konkursen) og 14, med svaret på lysbilde 13.
I regnearket: arket «Ansvar». Kausjonen står i B7 — sett den til null og se hva som skjer med rad 15. Det er forskjellen mellom ansvaret på papiret og ansvaret i praksis.

Vanlig felle: Å stoppe ved at aksjonærene slipper unna. Halve poenget ligger i tilleggsspørsmålet: en personlig kausjon gjelder uansett selskapsform, og det er slik banken i praksis gjør ansvaret ubegrenset igjen i små aksjeselskaper.

Oppgave A3 — Klasseoppgave: kunne Tom startet alene? *(fra økta · 15 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent — i timen satt dere tre og tre i tolv minutter, her gjør du det alene. Dette var klasseoppgaven.

Det er 2019. Tom Berg er elektriker med fagbrev og vil starte elektrobedrift. Kari Nordlund, som er elektroinstallatør og har jobbet ti år hos en større entreprenør, vil være med. De trenger verktøy og utstyr for 850 000 kroner og en servicebil til 480 000 kroner, og de må ha kreditt hos grossisten. De regner med å ansette to montører det første året.

Oppgaven har to spørsmål, og rekkefølgen er poenget. Det første: kunne Tom startet og tilbudt tjenesten alene, og hva krever forskriften av Kari fra dag én? Det andre: hvilken selskapsform bør de velge? Du skal levere én beslutning på begge, med tre argumenter, og ett forhold som kunne snudd anbefalingen. En oversikt over de tre formene er ikke et svar.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 1.1 til 1.4 og Tabell 1.1. Kvalifikasjonskravet står ikke i læreboka, men i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 3, § 5 og § 7 — se sammendraget. Sammendraget til kapittel 1 går dypere i «Før du velger form: kan du i det hele tatt tilby tjenesten?», «De tre formene og hva som skiller dem» og «Registrering: hvor melder du deg inn?»
Fra økta: økt 2, lysbilde 7 til 9, om kravet til faglig ansvarlig i forskrift om elektroforetak.

I regnearket: arket «Grenser». Legg anslåtte tall for første driftsår — driftsinntekter i B5, eiendeler i B6 og årsverk i B7 — og se hvilke grenser som avgjør revisjonsplikten.

Vanlig felle: Å levere en oversikt over de tre formene i stedet for en beslutning. Oppgaven ber om én anbefaling, tre argumenter og ett forhold som kunne snudd den. En tabell over forskjeller er forarbeid, ikke svar.

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle opplysninger står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Fra idé til organisasjonsnummer *(lav–god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder — det er 2019, og du er Kari Nordlund. Du og Tom Berg skal starte installasjonsbedrift sammen, og regnskapsføreren spør hva dere har bestemt dere for.

Dere regner med å ansette to montører det første året og en lærling året etter. Dere må kjøpe verktøy og utstyr for 850 000 kroner og en servicebil til 480 000 kroner, til sammen 1 330 000 kroner. Dere må ha kredittkonto hos grossisten for å kunne ta jobber i det hele tatt. Kari eier hus, Tom leier leilighet.

a) Hvilke selskapsformer står dere i praksis mellom, og hvilken er utelukket allerede av antall eiere?
b) Anbefal én form, og gi tre argumenter for anbefalingen din. Argumentene skal handle om forhold ved denne bedriften, ikke om selskapsformene i sin alminnelighet.
c) Nevn ett forhold som kunne fått deg til å anbefale noe annet.
d) Dere lander på aksjeselskap og skyter inn 300 000 kroner i aksjekapital. Lovens minstekrav er 30 000 kroner. Nevn to grunner til å skyte inn mer enn minstekravet.
e) Hvilke registre må bedriften meldes inn i, og hva er forskjellen på de to? Hvorfor spør grossisten, banken og forsikringsselskapet om firmaattest?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 1.1 til 1.3 om selskapsformene, avsnitt 1.2 om registrering og Tabell 1.1. Sammendraget til kapittel 1 går dypere i «De tre formene og hva som skiller dem» og «Registrering: hvor melder du deg inn?»
I regnearket: arket «Ansvar» viser hva hver form ville kostet dere personlig hvis det gikk galt. Sett den udekkede gjelden i B5 og eierandelen i B6.

Vanlig felle: Å begrunne valget med skatt alene. Skattesatsen er en reell forskjell, men i denne situasjonen er ansvaret det avgjørende. En besvarelse som bare nevner 22 prosent mot personbeskatning, treffer ikke kjernen i oppgaven.

Oppgave 2 — Hva koster formen deg i kroner? *(god · 35 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent, og en installatør har fått høre at «AS lønner seg på skatten». Han vil se det i kroner før han bestemmer seg.

Han har et overskudd før eierlønn på 900 000 kroner. Regn med 22 % selskapsskatt i aksjeselskap og en samlet effektiv personbeskatning på 34 % i enkeltpersonforetak. Tar han penger ut av aksjeselskapet som utbytte, beskattes de en gang til med 37,84 %. Se bort fra trinnskattens detaljer — poenget er størrelsesordenen.

a) Hva sitter eieren igjen med etter skatt i et enkeltpersonforetak?
b) Hva blir skatten i selskapet dersom hele overskuddet blir stående i et aksjeselskap, og hvor mye har selskapet igjen?
c) Hva sitter eieren igjen med privat dersom han tar hele overskuddet ut av aksjeselskapet som utbytte? Hva blir den samlede skattesatsen da?
d) Sammenlikn a) med b), og deretter a) med c). Forklar med tre setninger hvorfor de to sammenlikningene gir motsatt svar, og hvilken av dem som gjelder for en eier som trenger pengene til å leve av.
e) Gjenta regningen for 300 000 og 1 800 000 kroner. Endrer konklusjonen seg? Hvorfor, eller hvorfor ikke?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 1.4 om skattemessige forhold. Satsene er Skatteetatens for inntektsåret 2024, og utbytteskatten er selskapsskatten multiplisert med oppjusteringsfaktoren. Sammendraget til kapittel 1 går dypere i «Skatten: den forskjellen alle snakker om, og den som betyr mindre enn de tror».
I regnearket: arket «Skatt». Legg overskuddet i B5, satsene i B6, B7 og B8, og les av rad 14 for penger som blir stående og rad 20 for penger du tar ut privat. Tabellen i rad 26 til 28 gjør deloppgave e) for deg — men regn den for hånd først.

Vanlig felle: Å konkludere med at aksjeselskap «alltid lønner seg skattemessig». Det stemmer for overskudd som blir stående i selskapet, og det er direkte feil for penger eieren trenger å ta ut til å leve av. Den andre fellen er å sammenlikne rad 14 i den ene formen med rad 20 i den andre — da sammenlikner du penger i selskapet med penger på egen konto.

Oppgave 3 — Revisjon, regnskap og bokføring — tre plikter *(god · 30 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i et lite aksjeselskap. Regnskapsføreren sier at dere «nok må ha revisor til neste år», og du vil vite hva det egentlig betyr før du svarer.

Nordlys Elektro AS hadde i 2026 driftsinntekter på 22 400 000 kroner, sum eiendeler i balansen på 10 182 650 kroner og 18 ansatte. Grensene for revisjonsplikt er 7 000 000 kroner i driftsinntekter, 27 000 000 kroner i eiendeler og 10 årsverk.

a) Sjekk Nordlys mot hver av de tre grensene. Hvor mange av dem er passert, og hva blir konklusjonen?
b) Et aksjeselskap kan velge bort revisor bare når alle tre grensene ligger under. Forklar hvorfor regelen er formulert med «alle tre» og ikke med «minst én».
c) En som nettopp har startet enkeltpersonforetak, omsetter for 1 200 000 kroner og har ingen ansatte. Har hun revisjonsplikt? Har hun regnskapsplikt? Har hun bokføringsplikt? Svar på alle tre, og forklar forskjellen mellom dem.
d) Hva er det revisor faktisk gjør, og hvem er det egentlig som har nytte av arbeidet? Nevn tre grupper.
e) Daglig leder foreslår å splitte selskapet i to for å komme under grensene. Hva svarer du?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 1.2 om regnskaps- og revisjonsplikt. Grensene står i aksjeloven § 7-6 med forskrift, regnskapsplikten i regnskapsloven § 1-2 og bokføringsplikten i bokføringsloven § 2 (Lovdata). Sammendraget til kapittel 1 går dypere i «Revisjon, regnskap og bokføring: tre plikter, ikke én».
I regnearket: arket «Grenser». Legg driftsinntektene i B5, eiendelene i B6 og årsverkene i B7. Kolonne D sier ja eller nei for hver grense, og radene 16 og 17 gir konklusjonen for AS og for enkeltpersonforetak — legg merke til at de to er ulike.

Vanlig felle: Å bruke «regnskapsplikt» og «revisjonsplikt» om hverandre. Alle som driver næring har bokføringsplikt. Færre har regnskapsplikt. Enda færre har revisjonsplikt. Blander du dem, svarer du på feil spørsmål — og det er et spørsmål som kommer på eksamen.

Oppgave 4 — Fem veier ut — og hva du sitter igjen med *(god→svært god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i en installasjonsbedrift som har hatt to dårlige år. Ordreboka er tynn, og styret vil vite hvilke veier ut som finnes før det blir akutt.

a) Læreboka beskriver fem måter å avvikle en virksomhet på: opphør, salg, styrt avvikling, akkord og konkurs. Forklar hver av dem med én setning, og si hvem som bestemmer i hvert tilfelle.
b) Bedriften har et godt navn og en fast kundekrets. Kan dette føres opp som goodwill i balansen for å styrke egenkapitalen? Begrunn.
c) Det går galt likevel. Etter avsluttet bo står 2 400 000 kroner udekket, og bedriften hadde to eiere med 50 % hver. Hva skylder hver eier dagen etter, hvis bedriften var et ANS? Et DA? Et AS?
d) Eierne hadde stilt personlig kausjon for et banklån på 800 000 kroner. Hva endrer det for svaret om aksjeselskapet?
e) En av eierne sier: «Vi har jo begrenset ansvar, så vi kan bare kjøre til det stopper.» Hva er galt med den slutningen? Nevn to forhold.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 1.3 om ansvar, avsnittet om avvikling og avsnitt 1.6 om goodwill. Sammendraget til kapittel 1 går dypere i «Ansvaret: den forskjellen som betyr noe» og «Fem veier ut».
I regnearket: arket «Ansvar». Legg den udekkede gjelden i B5, eierandelen i B6 og kausjonen i B7, og les av radene 11 til 15. Sett kausjonen til null og se hva som skjer med rad 15 — det er hele deloppgave d).

Vanlig felle: Å blande sammen selskapets ansvar og eierens personlige kausjon. Selskapsformen bestemmer hva selskapet hefter for. Kausjonen er noe eieren har lovet på egne vegne, og den overlever konkursen.

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: installatøren som vil starte for seg selv *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Espen Vik var montør i ni år før han tok fagskolen, har siden jobbet tre år som saksbehandler hos en større installatør, og besto installatørprøven i vår. Han vil starte for seg selv fra nyttår. Han fyller dermed kravet i FEK § 7 selv og kan stå som faglig ansvarlig for foretaket — det er nettopp derfor spørsmålet hans i det hele tatt oppstår. Han ringer deg med ett spørsmål: enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Han har regnet på det selv. Alene regner han med å fakturere 1 102 montørtimer i året til 890 kroner timen, og han regner med å tjene 133 111 kroner på materiellet han kjøper inn og fakturerer videre. Egne faste kostnader — bil, verktøy, forsikring, regnskapsfører, telefon og kurs — anslår han til 260 000 kroner. Han trenger hele overskuddet til å leve av det første året. Et aksjeselskap koster ham anslagsvis 25 000 kroner mer i året i regnskap og årsoppgjør, og krever 30 000 kroner i aksjekapital.

«Jeg har lest at AS lønner seg på skatten,» sier han. «Og jeg skal jo bare være meg selv — ingen ansatte.» Han eier

huset sitt sammen med kona. Han vil ta oppdrag for private kunder, og på sikt gjerne et par nybygg for en lokal entreprenør.

Drøft spørsmålet og gi ham en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til en fagperson som ikke er økonom.

Bygger på hele kapittel 1 i Økonomistyring for LØM-emnet, særlig avsnitt 1.1 til 1.4, og henter støtte i kapittel 4 om egenkapitalandel og i kapittel 6 om kapitalbehov ved oppstart. Sammendraget til kapittel 1 går dypere i «Skatten: den forskjellen alle snakker om, og den som betyr mindre enn de tror» og «Ansvaret: den forskjellen som betyr noe».
I regnearket: arket «Scenario». Scenario C er denne oppgaven: legg timene i B39, materiellfortjenesten i B42 og de faste kostnadene i B43, og les av overskuddet i B44, skatteforskjellen i B50 og B51, hva aksjeselskapet er verdt etter merkostnaden i B53, og hva ansvarssaken tilsvarer i B58. Scenario A viser at forholdet er det samme uansett overskuddsnivå, og scenario B viser hva ansvaret koster hvis det går galt.

Vanlig felle: Å svare på spørsmålet slik det er stilt. Espen spør om skatt, og et svar som bare regner skatt, går glipp av det som faktisk avgjør: hvilken risiko han bærer personlig, og hva slags bedrift han skal bygge. Den andre fellen er å drøfte uten å regne. En anbefaling uten et eneste tall er en mening, ikke et råd.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Fire bedrifter — hvilken form, og hvorfor?

Det finnes ikke ett riktig svar her, men det finnes gode og dårlige begrunnelser. Mønsteret du skal se: ansatte, gjeld og ansvarsrisiko peker mot aksjeselskap. Er ingen av de tre til stede, åpner enkeltpersonforetaket seg som et enklere og billigere alternativ.

1 Tømrerbedriften: Aksjeselskap. To eiere og ti ansatte betyr lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift som løper enten det kommer inn penger eller ikke. I et ANS ville hver av de to eierne hefte solidarisk for hele gjelden med alt de eier privat.

2 Byggevareforretningen: Aksjeselskap, uten reelle alternativer. Ved en halv milliard i omsetning er varelager, kundefordringer og belåning så store at personlig ansvar er utenkelig. Bedriften er dessuten langt over alle grensene for revisjons- og regnskapsplikt.

3 Det mekaniske verkstedet: Aksjeselskap. Fire ansatte gir de samme forpliktelsene som i 1, og et verksted har maskiner og varelager som normalt er delvis lånefinansiert. Én eier er ikke noe argument mot aksjeselskap — et AS kan ha én aksjonær.

4 Det rådgivende ingeniørfirmaet: Her er svaret åpent, og begrunnelsen avgjør. Er hun alene, selger bare timer og har lite gjeld, er enkeltpersonforetak fullt forsvarlig. Så snart hun ansetter noen, påtar seg prosjekteringsansvar eller signerer kontrakter med erstatningsklausuler, peker det mot aksjeselskap.

Til slutt, om Nordlys: Kari og Tom valgte aksjeselskap i 2019 og skjøt inn 300 000 kroner, 10 ganger lovens minstekrav på 30 000 kroner. Grunnen var ikke skatten. Det var at de skulle ansette folk, kjøpe materiell på kreditt og ta jobber der én feil kan koste millioner.

Løsningsforslag oppgave A2 — Konkursen: hvem sitter igjen med regningen?

A Enkeltpersonforetaket: Eieren skylder fortsatt hele beløpet, 2 400 000 kroner. Det finnes ikke noe skille mellom foretaket og personen — foretaket er ikke et eget rettssubjekt, og gjelden er eierens egen.

B ANS og DA: I et ANS er ansvaret solidarisk. Hver av de to kan kreves for hele beløpet, 2 400 000 kroner — kreditor velger selv hvem han går på. Den som betaler, må kreve medeieren sin etterpå, og bærer risikoen for at medeieren ikke kan betale. I et DA hefter hver eier bare for sin forholdsmessige andel: 50 % av 2 400 000 = 1 200 000 kroner. Det er derfor bokstavene må stå i navnet — de sier hvilket ansvar den som gir deg kreditt, faktisk har i behold.

C Aksjeselskapet: Aksjonærene skylder 0 kroner. De er fri sine forpliktelser etter endt bobehandling. De har tapt aksjekapitalen sin, og der stopper det.

Tilleggsspørsmålet — kausjonen: Har eierne personlig kausjonert for banklånet, gjelder kausjonen uansett selskapsform. Banken kan kreve de 800 000 kronene av dem privat, i den grad lånet ikke er dekket av boet. Det er nøyaktig 33,3 % av den udekkede gjelden — og det er slik banken i praksis gjør ansvaret ubegrenset igjen i små aksjeselskaper. Banken krevde kausjon av både Kari og Tom det første året, også med 300 000 kroner i aksjekapital.

Løsningsforslag oppgave A3 — Klasseoppgave: kunne Tom startet alene?

Det første spørsmålet, som avgjør resten: Nei, Tom kunne ikke startet alene. Med fagbrev og ingenting mer kan han ikke stå som faglig ansvarlig, og et foretak uten faglig ansvarlig kan ikke tilby elektroinstallasjonsarbeid — uansett hvilken selskapsform det har. Foretaket må ha en faglig ansvarlig som fyller FEK § 7. Kari gjør det: hun er elektroinstallatør. Forskriften krever også at hun er tilgjengelig i foretakets normale arbeidstid, at hun ikke samtidig har en stilling med sammenfallende arbeidstid i et annet foretak, og at kvalifisert personell som benyttes er fast ansatt. Det stenger for den enkle løsningen om å leie inn en installatør på timen, og det betyr at Kari må gå helt over til det nye foretaket. Foretaket registreres i Elvirksomhetsregisteret med henne som faglig ansvarlig før det tilbyr arbeid. Vil Tom selv bli faglig ansvarlig en dag, er veien fagskole, minst tre års relevant praksis etter fagskolen og installatørprøven — årene som montør teller ikke, verken før eller etter fagskolen. DSB sier at praksis som montør «ikke gjenspeiler den teoretiske utdanningen». Et svar som lar Tom «leie inn en installatør» eller «jobbe tre år som montør og så ta prøven», er feil. Kilde: forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK), FOR-2013-06-19-739, § 3, § 5 og § 7, slik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjengir den i sin veiledning og i presiseringen om faglig ansvarlig (dsb.no, kontrollert 24.09.2026). Om hva som er relevant praksis: DSB i Elsikkerhet nr. 90 (2018), gjengitt på installatorproven.no under «Artikler fra Elsikkerhet», og «Kvalifikasjonskrav og retningslinjer» på installatorproven.no (hentet 24.09.2026).

Hvorfor dette henger sammen med det andre spørsmålet: Foretaket har to eiere og skal ha ansatte fra første år. Kari må ha lønn fra foretaket fra dag én, og to montører kommer i tillegg. Lønn hver måned, før første faktura, er en helt annen risiko enn verktøy og bil, og den peker tydeligere mot aksjeselskap enn noe annet argument i oppgaven.

Anbefalingen: Aksjeselskap er forsvarlig, og det var det Kari og Tom valgte. Første argument: de skal ansette montører, og et arbeidsgiveransvar med lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift løper enten det kommer inn penger eller ikke. Andre argument: de skal kjøpe materiell på kreditt hos grossisten, og en kredittkonto betyr at foretaket til enhver tid skylder leverandøren betydelige beløp. Tredje argument: de skal arbeide på andres anlegg, og en feil på et elektrisk anlegg kan koste langt mer enn de eier.

Enkeltpersonforetak er ikke et alternativ her, fordi de er to eiere. Et ANS eller DA ville vært enklere å starte, men da hefter eierne personlig for gjelden — i et ANS hver for hele beløpet. Med 1 330 000 kroner i investeringer, ansatte og kreditt hos grossisten er det nettopp den risikoen aksjeselskapet skal skjerme. Kari og Tom skjøt inn 300 000 kroner i aksjekapital, ti ganger lovens minstekrav på 30 000 kroner.

Forholdet som kunne snudd anbefalingen: Banken krevde personlig kausjon av både Kari og Tom det første året. En nystartet bedrift uten historikk får ikke kreditt på annen måte. Da faller mye av fordelen ved aksjeselskapet bort det første året — ansvaret er i praksis ubegrenset likevel, akkurat som i oppgave A2.

Revisjonsplikten: Den avgjøres av tre grenser — 7 000 000 kroner i driftsinntekter, 27 000 000 kroner i eiendeler og 10 årsverk. Med Kari, Tom og to montører er de godt under årsverksgrensen det første året. Regnskapsplikt og bokføringsplikt har aksjeselskapet uansett, og det er to forskjellige ting. Mer om det i oppgave 3.

Registreringen: Enhetsregisteret for alle. Foretaksregisteret er påbudt for aksjeselskap, ANS og DA. For et enkeltpersonforetak er Foretaksregisteret frivillig, men en installatør som kjøper materiell på kreditt hos grossisten og fakturerer det videre, bør registrere seg likevel: det er firmaattesten derfra grossisten og banken ber om.

Og et register til, som ikke har noe med selskapsformen å gjøre: Elvirksomhetsregisteret. Der registreres foretaket med navn på faglig ansvarlig og dokumentasjon av kvalifikasjonene, og plikten inntrer allerede når foretaket tilbyr arbeidet. De to registrene svarer på to ulike spørsmål: Brønnøysund på hvem som hefter, Elvirksomhetsregisteret på hvem som har lov til å utføre.

Løsningsforslag oppgave 1 — Fra idé til organisasjonsnummer

a) Enkeltpersonforetak er utelukket allerede av antall eiere: formen har per definisjon bare én eier, og dere er to. De reelle alternativene er ansvarlig selskap — ANS eller DA — og aksjeselskap.

b) Anbefaling: aksjeselskap. Første argument: dere skal ha ansatte. Arbeidsgiveransvar med lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon er forpliktelser som løper enten det kommer inn penger eller ikke. Andre argument: kredittkontoen hos grossisten betyr at dere til enhver tid skylder leverandøren betydelige beløp — i et ANS ville Kari hefte for hele denne gjelden med huset sitt, og hun ville hefte for den solidarisk, altså også for Toms del. Tredje argument: elektrikerarbeid innebærer en ansvarsrisiko der én feil kan koste langt mer enn de 1 330 000 kronene dere har investert. Aksjeselskapets begrensede ansvar er nettopp laget for denne situasjonen.

c) Forhold som kunne snudd anbefalingen: Skulle dere drive helt uten ansatte og uten kreditt, for eksempel som to selvstendige som deler kontor og hver fakturerer sine egne kunder, ville et DA vært enklere og billigere. Et annet forhold er om banken uansett krever personlig kausjon fra begge — da faller mye av ansvarsbegrensningen bort i praksis, selv om skattereglene og de ryddige eierforholdene består.

d) To grunner til å skyte inn mer enn 30 000 kroner: For det første trenger bedriften arbeidskapital. Verktøy og bil for 1 330 000 kroner skal betales, og det går måneder fra de første jobbene utføres til kundene betaler. For det andre ser banken og grossisten på egenkapitalen når de vurderer kreditt. Et aksjeselskap med 30 000 kroner i egenkapital og en bil på lån er ikke en attraktiv kunde. 300 000 kroner er 10 ganger minstekravet, og det er et signal like mye som det er penger. En tredje grunn er at et aksjeselskap plikter å handle hvis egenkapitalen blir uforsvarlig lav — jo tynnere du starter, jo raskere er du der.

e) Enhetsregisteret gir organisasjonsnummeret og er obligatorisk for alle. Foretaksregisteret er obligatorisk for ANS, DA og AS. For enkeltpersonforetak er det frivillig; bare statsautoriserte regnskapsførere og revisorer har plikt. Forskjellen er at Foretaksregisteret beskytter firmanavnet og gir en firmaattest med rettslig troverdighet. Grossisten, banken og forsikringsselskapet ber om attesten fordi den viser hvem som kan forplikte selskapet, og hvilken form det har — altså hvilket ansvar de faktisk har i behold hvis det går galt.

Løsningsforslag oppgave 2 — Hva koster formen deg i kroner?

a) Enkeltpersonforetak: 900 000 × 0,34 = 306 000 kroner i skatt. Eieren sitter igjen med 900 000 − 306 000 = 594 000 kroner, og pengene er hans å disponere fritt.

b) Aksjeselskap, pengene blir stående: 900 000 × 0,22 = 198 000 kroner i skatt. Selskapet har 702 000 kroner igjen, altså 108 000 kroner mer enn enkeltpersonforetaket. Men pengene ligger i selskapet, ikke hos eieren.

c) Aksjeselskap, alt tas ut som utbytte: 702 000 × 0,3784 = 265 637 kroner i utbytteskatt. Igjen privat: 436 363 kroner. Samlet skattesats blir (900 000 − 436 363) / 900 000 = 51,52 %. Det er høyere enn de 34 % enkeltpersonforetaket betaler.

d) De to sammenlikningene gir motsatt svar fordi de sammenlikner to ulike ting. Blir pengene stående i selskapet, er aksjeselskapet 108 000 kroner bedre — det er ren utsatt skatt, og pengene kan arbeide videre i bedriften. Tas alt ut privat, er aksjeselskapet 157 637 kroner dårligere, fordi det samme overskuddet da beskattes to ganger. For en eier som trenger pengene til å leve av, er det den siste sammenlikningen som gjelder. I praksis tar en eier som regel ut lønn, ikke utbytte, og da kommer trinnskatt og arbeidsgiveravgift inn i stedet — regnestykket blir et annet, men konklusjonen står: skattefordelen ved aksjeselskap gjelder penger du lar stå.

e) Konklusjonen endrer seg ikke. Ved 300 000 kroner er fordelen i selskapet 36 000 kroner og ulempen privat 52 546 kroner; ved 1 800 000 kroner er de 216 000 og 315 274 kroner. Forholdstallet er identisk, fordi alle tre satsene er flate prosenter. Det er nettopp derfor skatten sjelden er det avgjørende argumentet: den skalerer, mens ansvaret ikke gjør det. Med en reell trinnskatt ville bildet vært mer nyansert ved høye overskudd, men størrelsesordenen står.

Løsningsforslag oppgave 3 — Revisjon, regnskap og bokføring — tre plikter

a) Driftsinntekter 22 400 000 mot grensen 7 000 000: over. Sum eiendeler 10 182 650 mot 27 000 000: under. Årsverk 18 mot 10: over. Nordlys er over på 2 av tre grenser, og har dermed revisjonsplikt. Legg merke til at eiendelsgrensen er den som sitter løsest for en installatør: bedriften har store inntekter og mange folk, men lite bundet i anleggsmidler.

b) Regelen er formulert med «alle tre» fordi fritaket er unntaket. Et aksjeselskap har revisjonsplikt som hovedregel, og generalforsamlingen kan bare velge den bort når selskapet er lite på alle tre målene samtidig. Ville lovgiveren nøyd seg med «minst én», ville et selskap med hundre ansatte og null eiendeler sluppet unna. De tre grensene måler tre ulike sider av størrelse — omsetning, kapital og folk — og alle tre må være små for at et selskap skal regnes som lite.

c) Revisjonsplikt: nei — hun er godt under alle tre grensene, og et enkeltpersonforetak har uansett ikke revisjonsplikt før minst én av grensene er passert. Regnskapsplikt: nei, ikke full regnskapsplikt etter regnskapsloven; den inntrer for enkeltpersonforetak først ved vesentlig større omfang. Bokføringsplikt: ja. Den har alle som driver næringsvirksomhet og er registrert i Enhetsregisteret, uansett størrelse og form. Forskjellen er dette: bokføringsplikten sier at du må registrere og ta vare på hver eneste transaksjon. Regnskapsplikten sier at du i tillegg må sette opp og sende inn et årsregnskap etter fastsatte regler. Revisjonsplikten sier at en uavhengig tredjepart må gå god for tallene. Tre plikter, tre ulike nivåer — og folk blander dem hele tiden.

d) Revisor kontrollerer at årsregnskapet gir et riktig bilde, at bokføringen er i orden, og at ledelsen har oppfylt sine plikter, og avgir en beretning om det. Tre grupper har nytte av arbeidet: banken og andre långivere, som skal låne ut penger på grunnlag av tallene; leverandører og andre kreditorer, som gir kreditt; og eierne selv, særlig de som ikke er med i den daglige driften. Skatteetaten og de ansatte kan legges til. Poenget er at revisjon ikke er noe bedriften gjør for sin egen skyld — det er noe den gjør for at andre skal kunne stole på tallene.

e) Å splitte selskapet for å komme under grensene er en dårlig idé av tre grunner. For det første koster det: to selskaper betyr to årsregnskap, to sett styredokumenter og som regel mer regnskapsføring enn revisjonen ville kostet. For det andre svekker det soliditeten. To små selskaper med hver sin tynne egenkapital får dårligere vilkår hos bank og grossist enn ett større. For det tredje kan konsernregler og krav om konsolidering gjøre at grensene måles samlet likevel. Det gode svaret nevner også at revisjonen faktisk har en verdi når du skal utvide

kassekreditten — den koster penger, men den kjøper deg troverdighet. Er kostnaden problemet, er svaret å forhandle på revisjonshonoraret, ikke å bygge om selskapsstrukturen.

Løsningsforslag oppgave 4 — Fem veier ut — og hva du sitter igjen med

a) Opphør: Driften stanses, forpliktelsene gjøres opp, foretaket slettes. Forutsetter at bedriften kan betale alt den skylder. Eierne bestemmer. Salg: Virksomheten selges som den står. Kjøperen betaler ofte mer enn eiendelene er verdt, og differansen er goodwill hos kjøperen. Eierne bestemmer, men kjøperen må finnes. Styrt avvikling: Eierne bestemmer selv rekkefølgen: eiendelene selges, kreditorene får sitt, og resten går til eierne. Eierne bestemmer, og rekkefølgen følger loven. Akkord: Kreditorene går med på å ettergi eller utsette deler av gjelden, slik at driften kan fortsette. Her bestemmer kreditorene — en akkord krever at de sier ja. Konkurs: Retten overtar. Bostyret realiserer alt, og dekningen følger dekningslovens rekkefølge. Her bestemmer retten, og verken eiere eller kreditorer styrer rekkefølgen. Mønsteret å ta med seg: jo lenger ned på lista du kommer, jo mindre bestemmer du selv. Det er argumentet for å handle tidlig.

b) Nei. Goodwill oppstår først når noen faktisk kjøper virksomheten og betaler mer enn eiendelene er verdt. Egenopparbeidet goodwill — ditt eget gode navn og din egen kundekrets — kan ikke føres opp som en eiendel i balansen. Å gjøre det ville vært å styrke egenkapitalen med et tall ingen har betalt for, og nettopp derfor er det ikke tillatt. Selger dere bedriften, er det kjøperen som fører goodwillen — og da har den en pris noen har vært villig til å betale.

c) ANS: ansvaret er solidarisk, og hver eier kan kreves for hele 2 400 000 kroner. Kreditor velger selv hvem han går på, og den som betaler må kreve medeieren sin etterpå. DA: hver eier hefter for sin forholdsmessige andel, 50 % av 2 400 000 = 1 200 000 kroner. AS: aksjonærene skylder 0 kroner. De har tapt aksjekapitalen, og der stopper det.

d) Kausjonen er en selvstendig forpliktelse eierne har påtatt seg personlig, og den berøres ikke av at selskapet har begrenset ansvar. Banken kan kreve de 800 000 kronene av dem privat, i den grad lånet ikke er dekket av boet. Det er 33,3 % av den udekkede gjelden. Dette er hovedgrunnen til at det begrensede ansvaret i små aksjeselskaper ofte er mindre reelt enn det ser ut som.

e) To forhold gjør slutningen farlig. Det første er kausjonen fra d): det begrensede ansvaret beskytter deg ikke mot noe du har lovet på egne vegne, og en fersk bedrift får sjelden kreditt uten å love noe. Det andre er styrets handleplikt. Er egenkapitalen uforsvarlig lav, plikter styret å handle, og fortsetter man driften og pådrar seg ny gjeld man vet ikke kan betales, kan styremedlemmer og daglig leder bli personlig erstatningsansvarlige — og i grove tilfeller straffeansvarlige. «Vi har begrenset ansvar» er et svar på hvem som hefter for selskapets gjeld, ikke en tillatelse til å drive videre for kreditorenes regning. Et tredje forhold verdt å nevne: leverandører og bank slutter å gi kreditt lenge før retten kommer inn, og da stopper det uansett.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: installatøren som vil starte for seg selv

Rammen: Tre tall må ligge under enhver drøfting av dette spørsmålet. Espens overskudd før eierlønn blir 1 102 × 890 + 133 111 − 260 000 = 853 891 kroner. Merkostnaden ved aksjeselskap er 25 000 kroner, som er 28 fakturerte timer. Og en ansvarssak på et elektrisk anlegg ligger fort på 2 400 000 kroner — 4,3 ganger det han sitter igjen med etter skatt på et helt år.

Skatteregningen, som er det han spør om: Som enkeltpersonforetak betaler han 34 % og sitter igjen med 563 568 kroner. I aksjeselskap betaler selskapet 22 %, og 666 035 kroner blir stående — det er 102 467 kroner mer. Men han sa selv at han trenger hele overskuddet til å leve av. Tar han det ut som utbytte, kommer 37,84 % til, og han sitter igjen med 414 007 kroner — 149 561 kroner MINDRE enn i enkeltpersonforetaket. Samlet skattesats blir 51,52 % mot 34 %. Det han har lest, er altså riktig for penger som blir stående og feil for penger han skal leve av. Første året er det siste som gjelder.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten regner ut de to skattealternativene, ser at skattefordelen ved aksjeselskap gjelder tilbakeholdt overskudd og ikke uttak, og konkluderer med at skatten ikke er noe argument for aksjeselskap i Espens situasjon. Svaret nevner at aksjeselskap likevel kan anbefales, og at ansvaret er en del av bildet. Det er riktig, det er regnet rett, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret ser at Espen stiller feil spørsmål. Han spør om skatt. Det han må svare på, er hvor stor risiko han er villig til å bære personlig, og hva slags bedrift han faktisk skal bygge. Skatten er en flat prosent som skalerer med overskuddet — den blir aldri katastrofal. Ansvaret skalerer med risikoen i jobbene, og det kan bli katastrofalt på én dag.

Ansvaret, som er det egentlige spørsmålet: I et enkeltpersonforetak er det ikke noe skille mellom Espen og foretaket. Går det galt — en brann sporet tilbake til et anlegg han har signert på, en kunde som ikke betaler etter at han har kjøpt inn materiell for et helt prosjekt, en underentreprenør som svikter — hefter han med huset. En sak på 2 400 000 kroner tilsvarer 4,3 år av det han sitter igjen med etter skatt. I et aksjeselskap er tapet begrenset til aksjekapitalen. Merkostnaden på 25 000 kroner i året er prisen for den grensen, og 28 fakturerte timer er en billig forsikring.

Hvor langt ansvarsbegrensningen faktisk rekker: Et godt svar sier også hva som svekker den. Espen får ikke kredittkonto hos grossisten eller kassekreditt i banken uten å kausjonere personlig det første året — og en kausjon overlever konkursen uansett selskapsform. Han hefter dessuten personlig for eget fagansvar som utførende, og ansvarsforsikringen dekker det selskapsformen ikke gjør. Konklusjonen blir ikke annerledes, men den blir ærligere: aksjeselskapet flytter en del av risikoen, ikke all.

Det som faktisk avgjør: Nybygg for en entreprenør er noe annet enn servicejobber for private. Der kommer kontrakter med dagbøter, sikkerhetsstillelse og lengre kredittid, og der er aksjeselskap i praksis et krav fra motparten. Skal han ansette noen — og en montør som får nok å gjøre, ansetter en lærling innen to år — kommer arbeidsgiveransvaret på toppen. Anbefalingen bør derfor bygge på hva han skal bli, ikke bare på hva han er i januar.

Anbefalingen: Aksjeselskap. Ikke på grunn av skatten — den taler faktisk mot, så lenge han tar ut hele overskuddet — men fordi ansvaret er den forskjellen som betyr noe når man arbeider på andres anlegg. Skyt inn mer enn de 30 000 kronene loven krever, både fordi bedriften trenger arbeidskapital de første månedene og fordi bank og grossist ser på egenkapitalen. Tegn ansvarsforsikring før første jobb. Og vær klar over at kausjonen banken ber om, gjør ansvaret ubegrenset igjen på den delen den dekker.

Når enkeltpersonforetak likevel er riktig svar: Skulle han holde seg til småjobber for private, arbeide alene, kjøpe materiell kontant og aldri ta på seg prosjektansvar, er enkeltpersonforetak enklere, billigere og skattemessig bedre for penger han skal leve av. Det er et fullt forsvarlig valg — det forutsetter bare at han faktisk holder seg innenfor de rammene, og de fleste gjør ikke det.

Slik skiller sensor: Et bestått svar regner de to skattealternativene riktig og konkluderer tydelig. Et godt svar ser at skatten er det minst viktige av forholdene, tallfester hva ansvarsbegrensningen koster i året, kobler anbefalingen til hvilke jobber han skal ta, og ender i et råd han kan følge i januar. Et svært godt svar sier i tillegg hva som svekker anbefalingen — kausjonen, det personlige fagansvaret og forsikringen — og hva som ville snudd den.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Gjengir de tre selskapsformene og de viktigste forskjellene mellom dem, kjenner grensene for revisjons- og regnskapsplikt, og vet hvor en bedrift skal registreres.	Bruker forskjellene til å velge form for en konkret virksomhet, begrunner valget med forhold ved virksomheten — ansatte, gjeld, ansvarsrisiko — og regner ut hva formen betyr i kroner både for penger som blir stående og for penger som tas ut.	Vurderer kritisk hvor langt ansvarsbegrensningen faktisk rekker, blant annet ved personlig kausjon og eget fagansvar, og drøfter konsekvensene av formvalget både ved drift og ved avvikling.
Gjengir hva skattesatsene er i de to formene, og svarer ja eller nei på spørsmålet som er stilt.	Tallfester skatteforskjellen både ved tilbakeholdt overskudd og ved uttak, ser den opp mot merkostnaden ved aksjeselskap, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse.	Ser hva spørsmålet egentlig gjelder, tallfester hva ansvarsbegrensningen er verdt, kobler anbefalingen til hvilke oppdrag bedriften skal ta, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.